

1500144-23.2022.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA AMBROGI

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 2ª Vara Criminal - ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Data de Disponibilização: 12/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE RICO GABRIEL

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

FELIPE RICO GABRIEL, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 26 de janeiro de 2022, às 18h25min, na Rua Vitória, nº 487, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

2ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/nº, Jacareí - SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500144-23.2022.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500144-23.2022.8.26.0617 Controle: 2022/000200

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE RICO GABRIEL

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

FELIPE RICO GABRIEL, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 26 de janeiro de 2022, às 18h25min, na Rua Vitória, nº 487, Bairro Vila Formosa, nesta cidade e comarca de Jacareí, trazia consigo, para entrega a terceiros com fim de consumo, 26 (vinte e seis) microtubos plásticos contendo cocaína e, ainda, guardava e mantinha em depósito, também para fins de tráfico, 1 (uma) porção grande e 495 (quatrocentos e noventa e cinco) microtubos plásticos e contendo cocaína, todos sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (conforme laudo de constatação pp. 47/50).

Segundo foi apurado, policiais militares realizavam patrulhamento pelo local quando avistaram o denunciado que, ao avistar a viatura, demonstrou nervosismo. Diante disto, decidiram realizar a abordagem e submeteram o denunciado a busca pessoal, oportunidade que com ele foram apreendidos 26 microtubos plásticos contendo cocaína, uma parelho de telefone celular e a quantia de R\$ 161,00, fruto do tráfico de drogas.

Indagado pelos milicianos, FELIPE admitiu que que era responsável pela venda de drogas naquele bairro, bem como afirmou que possuía mais drogas em sua casa. Desta forma, os policiais se dirigiram ao local indicado pelo denunciado como sendo sua residência e, no corredor externo da casa, oculta atrás de uma telha, encontraram uma sacola plástica contendo outros 416 microtubos com cocaína no interior deles.

Já no interior do imóvel, em prosseguimento às buscas, que aqui foi acompanhada pela namorada do indiciado, os milicianos encontram outros 79 microtubos contendo cocaína e uma porção grande de cocaína a granel.

Desta forma, o denunciado foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia.

Convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 82/85).

Foi determinada a notificação do réu e fixado o rito especial da Lei de Drogas (fls. 125/127).

Realizada a notificação (fl. 143), foi apresentada resposta preliminar (fls. 146/149).

Recebida a denúncia (fls. 152/156), foi procedida à citação.

Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final foi realizado o interrogatório.

Encerrada a instrução, as partes deduziram suas pretensões por meio de debates orais.

É o relatório.

D E C I D O.

Incialmente, observo, que o réu foi abordado em notória situação de flagrante delito, sendo com ele encontrada parte das drogas descritas na denúncia.

Ademais, o próprio acusado informou que estava armazenando o restante da droga em sua residência, que trata-se de imóvel multifamiliar. Ressalto, que a tia do acusado, ouvida na audiência de instrução e julgamento, expressamente declarou que autorizou a busca domiciliar, que se deu após a apreensão de drogas com o acusado na via pública.

Assim, não vislumbro qualquer irregularidade que possa macular o processo com eventual nulidade.

Feita tal consideração passo ao enfrentamento do mérito acusatório.

A ação é procedente.

A materialidade do restou devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão

(fl. 38/39), pelo laudo de constatação de substância entorpecente (fls. 48), pelo exame químico toxicológico (fl. 117/118), que apontou substância indicada na portaria SVS/MS 344/98 da ANVISA, bem como pela prova oral coligida aos autos.

A autoria é inconteste.

O réu FELIPE RICO GABRIEL, perante a autoridade policial, disse que já teria sido abordado por policiais militares, sendo apreendida pequena porção de cocaína, oportunidade em que os milicianos exigiram uma arma de fogo para ser liberado. Disse que concordou com a exigência, todavia, não conseguiu a arma e passou a ser perseguido, tendo sido abordado por diversas vezes, bem como esclareceu que os milicianos diligenciaram em sua residência sem êxito na apreensão de substâncias entorpecentes. Quanto ao presente flagrante, asseverou que as drogas foram plantadas pelos milicianos. Ressaltou que não admitiu ser traficante. Disse que não tem conversa em seu aparelho celular acerca de traficância, inclusive não se opõe a perícia no equipamento. Disse que já se envolveu com traficância há cinco anos antes. Em juízo, negou os fatos. Disse que em sua residência apenas guardava poucas porções de maconha que se destinavam ao seu uso. Disse que acredita que está sendo incriminado falsamente porque sempre foi usuário de drogas e foi abordado pelo policial Anselmo e ele exigiu que lhe entregasse uma arma de fogo para que fosse liberado. Disse que concordou em arrumar uma arma de fogo para o policial e como não entregou a passou a ser perseguido pelos policiais. Disse que faz bicos. Narrou que já foi processado por porte de arma.

A testemunha UBIRATAN DOS SANTOS OLIVEIRA, policial militar, disse que estavam em patrulhamento pelo local conhecido por intenso fluxo de tráfico de drogas quando avistaram o réu que logo ao perceber a presença policial apresentou nervosismo. Disse que abordaram o acusado que tentou fugir mas, foi contido. Disse que na busca pessoal encontram em sua vestes parte das drogas descritas na denúncia, dinheiro e um celular. Disse que o réu indicou que guardava em sua residência o restante das drogas. Disse que na casa o acusado em seu guarda roupas e embaixo de telhas, no corredor lateral, localizaram o restante das substâncias descritas na inicial acusatória. Disse que não conhecia o réu dos meios policiais. A testemunha ANSELMO DA SILVA GONÇALVES, policial militar, que também participou da diligência, corroborou o depoimento do miliciano.

A informante ADRIANA APARECIDA RICO GABRIEL LIMA, disse que não estava em casa no dia dos fatos mas, tomou conhecimento que o réu estava em casa e saiu apenas para comprar açúcar e logo foi abordado. Disse que os policiais entraram no quintal sem autorização após serem informados pelo próprio réu que estavam guardando drogas em sua residência. Disse que após se deparar com os policiais já no quintal sua irmã, tia do acusado, autorizou as buscas na residência. Disse que seu filho é perseguido pelos policiais. Disse que seu filho apenas é usuário de drogas.

A informante PATRÍCIA RICO GABRIEL, disse que é tia do réu. Disse que acompanhou o momento da apreensão das drogas. Disse que já se deparou com os policiais no quintal de sua casa. Disse que autorizou a busca domiciliar e presenciou o encontro da droga no guarda roupa do acusado. Disse que desconhece que os policiais já tinham abordado o réu anteriormente. Disse que os policiais, em outra ocasião, entraram em sua casa perseguindo um bandido pelo telhado. Disse que não registrou qualquer ocorrência porque os policiais lhe explicaram o motivo pelo qual tinham ingressado no imóvel e não passaram do quintal. Disse que o local é um terreno único com vários imóveis da mesma família, entre eles a casa do réu.

A informante DAIRA DO AMARAL, disse que acompanhou a diligência policial e o encontro das drogas no interior do guarda roupa com drogas. Disse que o réu é usuário de drogas e faz uso diário de vários tipos de drogas. Disse que não trabalha e o acusado apenas faz "bicos".

Pois bem.

Explicitado o fato e analisando o conjunto probatório amealhado aos autos não há como deixar de reconhecer a autoria delitiva, sendo descabida a tese defensiva no sentido de fragilidade do contexto probatório a ensejar, assim, a absolvição do réu.

O acusado foi flagrado em poder das drogas apreendidas.
O réu negou as imputações.

Em que pese a negativa, a versão do réu, além de inverossímil, não encontra amparo no conjunto probatório.

Devem ser considerados os depoimentos dos policiais, os quais acabam por espancar qualquer dúvida em relação à autoria do crime de tráfico.

Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos prestados pelos policiais, na Delegacia e em Juízo, são, em essência, coerentes e harmônicos. Assim, não se pode negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem sido prestados por agentes públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente nesses autos.

Confira-se:

"PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido." (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9º Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).

Ademais, nada existe nos autos a indicar que os policiais estivessem perseguindo o réu, ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente. Logo, nada há nos autos a infirmar as palavras dos policiais.

É fato que não houve flagrante do momento da venda, todavia, o crime de tráfico restou demonstrado em razão mesmo da quantidade da droga apreendida - 990g de cocaína e 284g de cocaína em pinos - não se olvidando que parte da droga já estava fracionada em pinos, que indicava estar a droga pronta para venda, bem como as demais circunstâncias da apreensão, autorizam a condenação do réu nos termos da denúncia.

Indício, "é a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias", segundo o art. 239 do Código de Processo Penal.

Demais disso, a versão do acusado de que nada foi encontrado pelos policiais durante a abordagem não é suficiente para afastar a alegação de traficância.

Quando os indícios são conjugados com os demais elementos de prova cotejados nos autos, permitindo a ilação a respeito da autoria e materialidade, nada impede o édito condenatório.

E é exatamente esse o caso dos autos.

Nesse sentido:

"Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido"(RT- 729/542).

Por outro norte, as alegações apresentadas pela defesa no sentido da insuficiência

de provas a ensejar a condenação, de igual forma, não merecem acolhida, tendo em vista as demais provas coligidas aos autos.

Veja que os policiais estavam em patrulhamento de rotina e a abordagem se deu, exatamente, porque o réu, ao avistar os milicianos, ficou nervoso.

Em que pese ser absolutamente crível que o réu faça uso de drogas, tal fato não o impede de comercializá-las (aliás, o uso pode fomentar a venda para que, assim, se consiga dinheiro).

Assim, a pretendida desclassificação não merece guarida, em que pese o esforço do dedicado defensor.

O conjunto probatório produzido, coerente e uniforme, autoriza o acolhimento da pretensão condenatória, sendo de rigor o édito condenatório pela prática do crime capitulado no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Passo, com fulcro nos arts. 59 e 68, do Código Penal, bem como o art. 42 da Lei nº 11.343/06, à fixação da pena.

Respeitado o sistema trifásico, verifico que o réu é reincidente, o que será oportunamente analisado. Considerando, ainda, a variedade e quantidade da droga e sua natureza, fixo a pena-base no mínimo legal:

05 anos de reclusão e 500 dias-multa

Na segunda fase da dosimetria da pena, verifico que o réu é duplamente reincidente (fls. 53, referente aos autos 0000033-89.2017, e fls. 55, referente aos autos 0017664-27.2012). Em razão da dupla agravante, aumento a reprimenda em 1/3 e fixo a pena intermediária em:

06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa

Anoto, por fim, que o réu não faz jus à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, porquanto é reincidente, conforme informação mencionada acima.

À míngua de outras causas modificadoras, torno a pena definitiva.

A pena pecuniária, seguindo o critério disposto no art. 43 da Lei nº 11.343/06, foi fixada tendo em conta o art. 42 da referida lei, sendo certo que cada dia-multa será estabelecido no mínimo, devidamente atualizado, considerando a situação econômica do réu.

Considerando a reincidência bem como a gravidade do delito, equiparado a hediondo, fixo o regime inicial fechado para a expiação da pena privativa de liberdade.

A detração não surtirá efeitos para alteração do regime imposto tendo em vista que a fixação decorreu da gravidade do delito, equiparado e hediondo, bem como em razão da reincidência.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR FELIPE RICO GABRIEL à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, no mínimo legal, pelo crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, em regime inicial fechado.

Nego o apelo em liberdade. Presentes os requisitos que justificaram a custódia do réu durante a instrução, reforçados agora pela condenação, de rigor a manutenção da custódia. Destarte, recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Isenção de custas em razão do benefício da gratuidade de justiça.

Com o trânsito em julgado desta sentença, expeça-se guia de recolhimento, comunicando-se ainda ao IIRGD e à Justiça Eleitoral.

Determino a incineração das drogas apreendidas, certificando-se.

Determino a perda em favor da União do dinheiro e dos demais objetos eventualmente apreendidos nos autos, em razão da ilicitude envolvendo tráfico de drogas. Com o trânsito em julgado, remeta-se ao Senad relação dos bens, direitos e valores

declarados perdidos em favor da União, indicando, quanto aos bens, a localização, para os fins de sua destinação, nos termos do art. 63, §4º, da Lei nº 11.343/06. Oportunamente, proceda-se ao arquivamento.

P.R.I.C.

Jacareí, 6 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA